

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ****ПИСЬМО
от 31 января 2025 г. N М-АМ-22**

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствии с перечнем поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 16 ноября 2024 г. N ДГ-П36-38677 по итогам V Всероссийского форума контрольных органов (г. Калининград), а также в связи с тем, что рассматриваемый ниже проблемный вопрос включен в ТОП-10 причин досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц, сообщает следующее.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным [законом](#) от 22 июля 2008 г. N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент), а также одного из условий, перечисленных в [части 1 статьи 6](#) Технического регламента.

Одним из таких способов обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, на основании [пункта 1 части 1 статьи 6](#) Технического регламента, является выполнение требований пожарной безопасности, содержащихся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в [пункте 1 части 3 статьи 4](#) Технического регламента.

Согласно [пункту 1 части 3 статьи 4](#) Технического регламента к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в [Перечень](#) документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 г. N 318.

В соответствии со [статьей 37](#) Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Таким образом, выбор условия(ий) обеспечения пожарной безопасности объекта защиты осуществляется лицом, ответственным за его эксплуатацию, и не может быть заведомо определен инспектором по пожарному надзору.

На основании изложенного, в случае, когда лицо, ответственное за эксплуатацию объекта защиты, обеспечивает пожарную безопасность здания, сооружения способом, предусмотренным [пунктом 1 части 1 статьи 6](#) Технического регламента, тогда положения нормативных документов

по пожарной безопасности становятся обязательными для исполнения.

генерал-полковник
внутренней службы
А.М.СУПРУНОВСКИЙ
